

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1832/2549

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต
เลือกตั้งที่ 5

ผู้ร้อง

จังหวัดพิษณุโลก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 107 (4)

การที่ไม่มีชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองและทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้สมัครยอมรับว่าเพ่งสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาไม่ถึง 90 วัน ผู้สมัครจึงไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 107 (4)

(คำสั่งศาลฎีกา)

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้ประกาศรายชื่อนายปราโมทย์ เพ็งจันทร์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ต่อมาปรากฏหลักฐานว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายนี้ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 107 (4) ขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้ง
ของนายปราโมทย์ เพ็งจันทร์

วันนัดยื่นคำร้อง ผู้สมัครไม่ยื่นคำคัดค้านและแถลงยอมรับว่าเพ็งสมัครเป็น
สมาชิกพรรคเกษตรกรไทยเมื่อเดือนมกราคม 2549 นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็น
เวลาไม่ถึง 90 วัน

วันนัดพิจารณา ผู้สมัครไม่มาศาล ศาลฎีกาสอบข้อเท็จจริงจากผู้ร้องแล้วเห็นว่า
ข้อเท็จจริงเพียงพอแก่การวินิจฉัยแล้ว จึงให้งดสืบพยาน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาคำต้องวินิจฉัยว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งตามคำร้องหรือไม่ เห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 107 (4) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวนับ
ถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน การที่ไม่มีชื่อผู้สมัครใน
ระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองและทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการและผู้สมัคร
ยอมรับในวันนัดยื่นคำร้องต่อศาลว่า เพ็งสมัครเป็นสมาชิกพรรคเกษตรกรไทยเมื่อ
เดือนมกราคม 2549 นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาไม่ถึง 90 วัน ผู้สมัครจึง
ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 107 (4)"

จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนาย
ปราโมทย์ เพ็งจันทร์ ผู้สมัคร

(สุรภาพ ปัทมะสุคนธ์-พิชิต คำแฝง-เฉลิมชัย จารุไพบูลย์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ